



PUTUSAN
Nomor 211/Pid.B/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Avril Christen Gimon Alias Gimon
2. Tempat lahir : Tomohon
3. Umur/Tanggal lahir : 20/18 April 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sasaran Linkungan IV Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Avril Christen Gimon Alias Gimon ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025

Terdakwa didampingi Heivy Mandang, S.H, dkk Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tondano, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Desember 2024 Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Tnn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 211/Pid.B/2024/PN Tnn tanggal 17 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2024/PN Tnn tanggal 17 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AVRIL CHRISTEN GIMON Alias GIMON terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHPidana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AVRIL CHRISTEN GIMON Alias GIMON oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah / sebilah pisau badik terbuat dari besi panjang mata 37 (tiga puluh tujuh) cm, kedua sisi tajam dengan ujung runcing, lebar mata pisau 1,5 (satu koma lima) cm dalam keadaan bengkok, gagang terbuat dari kayu dengan panjang 5,5, (lima koma lima) cm, patahan gagang 5,5 (lima koma lima) cm terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) baju lengan pendek warna hitam merek volcom;
 - 1 (satu) jaket kain berwarna biru;
 - 1 (satu) celana pendek hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa segera ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa AVRIL CHRISTEN GIMON Alias GIMON pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Jalan Perumahan Citra Asri (Asabri) Kelurahan Sasaran Lingkungan IV Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang mengadili tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” yang dilakukan terhadap Korban FRANGKI MANOPPO alias ANGKI alias TARSAN, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 WITA, Terdakwa yang sedang berada di rumah kakek dan neneknya sedang melihat siaran langsung media sosial temannya yang mana sedang berlangsungnya acara ulang tahun temannya di rumah saksi VITA LENAK. Bahwa kemudian Terdakwa bersiap-siap untuk pergi ke acara ulang tahun di rumah Saksi VITA LENAK yang berada di Kel. Sasaran, Ling IV, Kec. Tondano Utara, Kab. Minahasa. Bahwa sebelum berangkat ke acara tersebut menggunakan sepeda motor, Terdakwa sempat mengambil senjata tajam jenis pisau badik yang terbuat dari besi dengan panjang mata pisau 37 cm, dengan ujung runcing, lebar mata pisau 1,5 cm yang Terdakwa simpan di bagian pinggang sebelah kanan;
- Bahwa setibanya di rumah Saksi VITA LENAK, Terdakwa melihat Saksi JACKY SUPIT alias TILE, Saksi VITA LENAK, Saksi LANDI NGANTUNG, Saksi LANDO NGANTUNG sedang mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus yang kemudian Terdakwa langsung bergabung bersama dan ikut mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 WITA datang korban yang sudah dalam pengaruh minuman beralkohol ikut bergabung bersama dengan Terdakwa, Saksi JACKY SUPIT alias TILE, Saksi VITA LENAK, Saksi LANDI NGANTUNG, Saksi LANDO NGANTUNG meminum-minum keras

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Tnn



jenis captikus. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WITA saat sedang mengonsumsi minuman keras terjadi cekcok atau adu mulut antara Korban dengan Terdakwa, saksi VITA LENAK yang melihat hal tersebut langsung menegur Terdakwa dengan mengatakan “sudah jo, so mabo kwa dia” (sudahlah sudah mabuk dia/korban);

- Bahwa Kemudian sekitar pukul 01.20 WITA, Korban mengajak Saksi LANDI NGANTUNG mengantar Korban kerumahnya untuk mengambil uang. Bahwa kemudian Saksi LANDI NGANTUNG menyetujui permintaan Korban dan mengantarkannya pulang kerumah. Bahwa kemudian Saksi LANDI NGANTUNG kembali ke tempat acara namun sudah tidak bersama dengan Korban;

- Bahwa kemudian Saksi JACKY SUPIT berencana untuk kembali kerumahnya, namun saat hendak kembali Saksi JACKY SUPIT lupa menyimpan dimana kunci motornya tersebut. Bahwa kemudian Saksi JACKY SUPIT mengajak Saksi VITA LENAK untuk membantu mencari kunci motornya. Bahwa kemudian Saksi JACKY SUPIT menemui Terdakwa dan mengatakan “eh mana kita pe kunci motor (dimana kunci motor saya)” yang kemudian dijawab oleh Terdakwa “oh kita nentau, kurang se mati pake kita pe kunci motor ngana pe motor (oh tidak tau saya, saya ada kasi mati motor kamu pake kunci motor saya)”. Bahwa kemudian Saksi JACKY SUPIT bersama dengan Saksi VITA LANTUNG dan Terdakwa berusaha mencari kunci sepeda motor milik Saksi JACKY SUPIT;

- Bahwa kemudian saat sedang mencari kunci sepeda motor tersebut Saksi JACKY SUPIT, bersama dengan Saksi VITA LENAK dan Terdakwa dari arah berlawanan datang Korban. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan “tunggu napa ada Tarsan (tunggu ada Tarsan/Korban)” kemudian dijawab oleh Saksi JACKY SUPIT “oh kiapa reen dia, pigi jo cari kita pe kunci (oh kenapa dengan dia, pergi sana cari kunci saya)”; Bahwa kemudian Saksi Saksi JACKY SUPIT, bersama dengan Saksi VITA LENAK kembali ke tempat acara. Bahwa tidak lama kemudian Saksi JACKY SUPIT bersama dengan saksi VITA LENAK kembali mencari kunci motornya dan saat mencari kunci tersebut melihat perkelahian antara Terdakwa dengan Korban. Bahwa kemudian Saksi VITA LENAK mengatakan “eh napa sana dorang so baku bage (eh sana mereka sudah berkelahi)” yang kemudian di jawab oleh Saksi JACKY SUPIT “adoh



tunggu kita mo cari kita pe kunci dulu (aduh tunggu saya mau cari kunci saya dulu)”;

- Bahwa kemudian Terdakwa dengan kedua tangannya mendorong Korban sampai korban terjatuh. Bahwa kemudian korban berdiri dan berusaha membalas perbuatan korban sehingga terjadi perkelahian atau saling pukul antara Terdakwa dengan korban hingga membuat Terdakwa dan Korban jatuh, saat Korban masih dalam keadaan terjatuh, Terdakwa langsung berdiri dan memukul Korban dengan menggunakan kedua tangan yang terkepal yang mengenai bagian rahang kiri dan rahang kanan Korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa kemudian langsung mencabut senjata tajam yang Terdakwa selipkan di pinggang kanan Terdakwa dan menusuk Korban di bagian dada kiri serta tubuh bagian depan secara berulang kali lalu memutar tubuh Korban kemudian menikam di bagian belakang leher, kepala bagian belakang dan tangan kiri yang dilakukan secara berulang kali. Bahwa kemudian Terdakwa menikam Korban hingga terdengar suara bunyi tikam mengenai tulang Korban yang mengakibatkan gagang pisau yang Terdakwa pegang patah dan mata pisau yang Terdakwa gunakan untuk menikam korban bengkok. Bahwa kemudian Terdakwa meluruskan mata pisau yang bengkok tersebut dan kembali menikam Korban beberapa kali di bagian tubuh korban;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menyimpan pisau tersebut di pinggang kanan Terdakwa dan langsung pergi meninggalkan Korban. Selanjutnya sekitar 5 (lima) meter dari tempat kejadian, Terdakwa pergi menuju kaerah Saksi VITA LENAK sedangkan Saksi JACKY SUPIT pergi ke arah Korban dan mengangkat baju bagian belakang Korban lalu mengatakan “so basah dia, vita bawa jo, bawa jo dia (sudah basah dia, vita bawa saja dia, bawa saja dia)” dan saat itu Terdakwa mendengar Korban mengatakan “pemain gana gimon (kata makian)”, mendengar hal tersebut Terdakwa kembali menghampiri Korban yang masih dalam kondisi tergeletak di jalan sedangkan Saksi JACKY SUPIT pergi meninggalkan Korban, kemudian Terdakwa kembali mencabut senjata tajam di pinggang kanan lalu menahan perut Korban dengan kaki kiri dan tangan kiri Terdakwa menarik rambut depan Korban kemudian Terdakwa menikam Korban di bagian tubuh atas leher tengah, leher samping kiri dan samping kanan, wajah dan telinga kanan berulang kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa yang sedang menikam korban melihat Saksi JACKY SUPIT dan Saksi VITA LENAK berjalan pergi meninggalkan Terdakwa. Bahwa kemudian Terdakwa berhenti menikam Korban dan menyelipkan senjata tajam tersebut dan pergi mengambil sepeda motor milik Terdakwa. Bahwa kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah kakek dan nenek Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi LANDO NGANTUNG yang mendapat informasi dari saksi VITA LENAK bahwa Korban sudah jatuh atau tidak berdaya, kemudian saksi LANDO NGANTUNG langsung pergi lokasi Korban dan melihat korban sudah tergeletak di pinggir jalan. Bahwa kemudian saksi LANDO NGANTUNG menghampiri Korban dan menyenter kearah Korban dan melihat ada darah di leher Korban. Bahwa Saksi LANDO NGANTUNG yang melihat hal tersebut merasa takut dan kemudian meninggalkan korban untuk mencari bantuan. Bahwa kemudian saat Saksi LANDO NGANTUNG berjalan sekitar 50 Meter melihat Saksi JACKY SUPIT sedang mendorong sepeda motornya dan Saksi LANDO NGANTUNG berusaha memanggil Saksi JACKY SUPIT untuk meminta bantuan namun Saksi JACKY SUPIT malah lebih cepat mendorong sepeda motornya;
- Bahwa kemudian Saksi LANDO NGANTUNG menunggu bantuan sekitar 15 menit dan tiba-tiba lewat kendaraan sepeda motor yang dikendarain oleh saksi LANDI NGANTUNG. Bahwa saksi LANDO NGANTUNG yang melihat hal tersebut langsung memberhentikan kendaraan sepeda motor yang digunakan oleh Saksi LANDI NGANTUNG dan mengatakan "e napa angky so basah ini so badarah (e ini korban sudah berdarah)", Bahwa kemudian Saksi LANDI LANTUNG menjawab "tunggu kita mo bawa ini nasi kuning dulu karumah baru kita ble ulang (tunggu saya mau bawa nasi kuning ini ke rumah dulu baru saya kembali lagi" dan saksi LANDI LANTUNG langsung bergegas mengantar nasi kuning tersebut. Bahwa kemudian sekembalinya Saksi LANDI LANTUNG setelah mengantar nasi kuning, Saksi LANDO LANTUNG bersama dengan Saksi LANDI LANTUNG langsung menaikan Korban ke sepeda motor dan memabwanya ke Rumah Sakit yang berada di Tondano;
- Bahwa korban tiba di IGD korban sudah dalam keadaan meninggal dunia dan pada tubuh Korban FRANGKI MANOPPO ditemukan luka yang mana berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano No. R/825/VER/RS/X/2024 dan ditandatangani oleh dr.

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fernando Tampi pada tanggal 17 Agustus 2024, dengan hasil pemeriksaan:

➤ Luka area kepala dan leher:

- Luka gores uk 0,2 x 0,1 cm
- Luka lecet uk 0,1 x 0,1 cm
- Luka tusuk uk 1,3 x 0,2 x 4 cm
- Luka tusuk uk 1,2 x 0,2 x 2 cm
- Luka tusuk uk 0,7 x 0,4 x 2,5 cm
- Luka robek tak beraturan uk 3 x 1 cm
- Luka gores bibir uk 1 x 0,2 cm
- Luka tusuk uk 1,3 x 1,5 x 0,7 cm
- Luka tusuk uk 0,8 x 0,3 cm
- Luka tusuk uk 1,5 x 0,6 x 4 cm
- Luka tusuk uk 1 x 0,5 cm
- Luka tusuk uk 2 x 1 x 2 cm
- Luka tusuk leher uk 2,2 x 1,5 x 0,1 cm
- Luka gores leher uk 1 x 0,1 cm
- Luka tusuk uk 1 x 0,2 x 1,3 cm
- Luka tusuk uk 1 x 0,2 cm
- Luka tusuk uk 1,5 x 0,7 cm
- Luka tusuk uk 1,4 x 0,8 cm
- Luka tusuk uk 0,1 x 0,1 cm
- Luka uk 2 x 0,1 cm
- Luka uk 2 x 0,2 cm
- Luka tusuk uk 0,1 x 0,1 cm
- Luka uk 2 x 0,1 cm
- Luka uk 0,1 x 0,1 cm
- Luka uk 1 x 0,1 cm
- Luka gores uk 3 x 0,1 cm

➤ Luka area dada, perut, dan punggung belakang

- Luka tusuk uk 2 x 0,03 cm
- Luka tusuk uk 4 x 0,5 cm
- Luka tusuk uk 3 x 0,1 x 2 cm
- Luka tusuk uk 2 x 1 x 4 cm
- Luka tusuk uk 0,5 x 0,3 x 2 cm
- Luka tusuk uk 1,3 x 0,8 cm
- Luka tusuk uk 1,5 x 1 x 2,5 cm

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka tusuk uk 3 x 0,01 cm
- Luka uk 1 x 0,1 x 2,4 cm
- Luka sayat uk 3 x 0,5 cm
- Luka tusuk uk 1 x 0,2 cm
- Luka uk 2 x 0,1 cm
- Luka uk 1 x 0,1 cm
- Luka uk 1 x 0,1 cm
- Luka area lengan kiri dan kanan bagian depan
 - Luka tusuk uk 1 x 1 cm
 - Luka tusuk uk 0,5 x 0,3 x 2 cm
 - Luka tusuk uk 1 x 0,02 cm
 - Luka tusuk uk 1 x 1 cm
 - Luka gores semu uk 1 x 0,2 cm
 - Luka sayat dari lengan uk 4 x 0,4 cm
 - Luka tusuk uk 1 x 1 cm
- Luka area lengan kiri dan kanan bagian belakang
 - Luka tusuk uk 1,5 x 0,5 x 7,5 cm
 - Luka tusuk uk 1 x 0,5 x 6 cm
 - Luka tusuk uk 1 x 0,4 x 2 cm
 - Luka tusuk uk 1 x 0,1 cm
 - Luka tusuk uk 1 x 0,2 cm
- Luka area kaki kiri dan kanan
 - Luka terseret di aspal
 - Jempol kanan: uk 4 x 3 cm; uk 2 x 2 cm
 - Telunjuk: uk 3 x 2 cm
 - Tengah: uk 3 x 2 cm
 - Jempol kiri: uk 3 x 2 cm; uk 1 x 0,1 cm; uk 1 x 0,1 cm

Dengan Kesimpulan: Pasien sudah meninggal saat tiba di IGD.

- Bahwa berdasarkan Akta Kematian Nomor : 7102-KM-19082024-0015 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh MEIDY RENGKUAN, S.H., MAP selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Minahasa menerangkan, telah meninggal dunia seorang bernama FRANGKI MANOPPO, pada tanggal 17 Agustus 2024.

Perbuatan Terdakwa AVRIL CHRISTEN GIMON Alias GIMON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana

Subsida

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AVRIL CHRISTEN GIMON Alias GIMON pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Jalan Perumahan Citra Asri (Asabri) Kelurahan Sasaran Lingkungan IV Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang mengadili tindak pidana “sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian” yang dilakukan terhadap Korban FRANGKI MANOPPO alias ANGKI alias TARSAN, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 WITA, Terdakwa yang sedang berada di rumah kakek dan neneknya sedang melihat siaran langsung media sosial temannya yang mana sedang berlangsungnya acara ulang tahun temannya di rumah saksi VITA LENAK. Bahwa kemudian Terdakwa bersiap-siap untuk pergi ke acara ulang tahun di rumah Saksi VITA LENAK yang berada di Kel. Sasaran, Ling IV, Kec. Tondano Utara, Kab. Minahasa. Bahwa sebelum berangkat ke acara tersebut menggunakan sepeda motor, Terdakwa sempat mengambil senjata tajam jenis pisau badik yang terbuat dari besi dengan panjang mata pisau 37 cm, dengan ujung runcing, lebar mata pisau 1,5 cm yang Terdakwa simpan di bagian pinggang sebelah kanan;
- Bahwa setibanya di rumah Saksi VITA LENAK, Terdakwa melihat Saksi JACKY SUPIT alias TILE, Saksi VITA LENAK, Saksi LANDI NGANTUNG, Saksi LANDO NGANTUNG sedang mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus yang kemudian Terdakwa langsung bergabung bersama dan ikut mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 WITA datang korban yang sudah dalam pengaruh minuman beralkohol ikut bergabung bersama dengan Terdakwa, Saksi JACKY SUPIT alias TILE, Saksi VITA LENAK, Saksi LANDI NGANTUNG, Saksi LANDO NGANTUNG meminum-minum keras jenis captikus. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WITA saat sedang mengonsumsi minuman keras terjadi cekcok atau adu mulut antara Korban dengan Terdakwa, saksi VITA LENAK yang melihat hal tersebut langsung menegur Terdakwa dengan mengatakan “sudah jo, so mabo kwa dia” (sudahlah sudah mabuk dia/korban);

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Tnn



- Bahwa Kemudian sekitar pukul 01.20 WITA, Korban mengajak Saksi LANDI NGANTUNG mengantar Korban kerumahnya untuk mengambil uang. Bahwa kemudian Saksi LANDI NGANTUNG menyetujui permintaan Korban dan mengantarkannya pulang kerumah. Bahwa kemudian Saksi LANDI NGANTUNG kembali ke tempat acara namun sudah tidak bersama dengan Korban;
- Bahwa kemudian Saksi JACKY SUPIT berencana untuk kembali kerumahnya, namun saat hendak kembali Saksi JACKY SUPIT lupa menyimpan dimana kunci motornya tersebut. Bahwa kemudian Saksi JACKY SUPIT mengajak Saksi VITA LENAK untuk membantu mencari kunci motornya. Bahwa kemudian Saksi JACKY SUPIT menemui Terdakwa dan mengatakan “eh mana kita pe kunci motor (dimana kunci motor saya)” yang kemudian dijawab oleh Terdakwa “oh kita nentau, kurang se mati pake kita pe kunci motor ngana pe motor (oh tidak tau saya, saya ada kasi mati motor kamu pake kunci motor saya)”. Bahwa kemudian Saksi JACKY SUPIT bersama dengan Saksi VITA LENAK dan Terdakwa berusaha mencari kunci sepeda motor milik Saksi JACKY SUPIT;
- Bahwa kemudian saat sedang mencari kunci sepeda motor tersebut Saksi JACKY SUPIT, bersama dengan Saksi VITA LENAK dan Terdakwa dari arah berlawanan datang Korban. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan “tunggu napa ada Tarsan (tunggu ada Tarsan/Korban)” kemudian dijawab oleh Saksi JACKY SUPIT “oh kiapa reen dia, pigi jo cari kita pe kunci (oh kenapa dengan dia, pergi sana cari kunci saya)”; Bahwa kemudian Saksi Saksi JACKY SUPIT, bersama dengan Saksi VITA LENAK kembali ke tempat acara. Bahwa tidak lama kemudian Saksi JACKY SUPIT bersama dengan saksi VITA LENAK kembali mencari kunci motornya dan saat mencari kunci tersebut melihat perkelahian antara Terdakwa dengan Korban. Bahwa kemudian Saksi VITA LENAK mengatakan “eh napa sana dorang so baku bage (eh sana mereka sudah berkelahi)” yang kemudian di jawab oleh Saksi JACKY SUPIT “adoh tunggu kita mo cari kita pe kunci dulu (aduh tunggu saya mau cari kunci saya dulu)”;- Bahwa kemudian Terdakwa dengan kedua tangannya mendorong Korban sampai korban terjatuh. Bahwa kemudian korban berdiri dan berusaha membalas perbuatan korban sehingga terjadi perkelahian atau saling pukul antara Terdakwa dengan korban hingga membuat Terdakwa



dan Korban jatuh, saat Korban masih dalam keadaan terjatuh, Terdakwa langsung berdiri dan memukul Korban dengan menggunakan kedua tangan yang terkepal yang mengenai bagian rahang kiri dan rahang kanan Korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa kemudian langsung mencabut senjata tajam yang Terdakwa selipkan di pinggang kanan Terdakwa dan menusuk Korban di bagian dada kiri serta tubuh bagian depan secara berulang kali lalu memutar tubuh Korban kemudian menikam di bagian belakang leher, kepala bagian belakang dan tangan kiri yang dilakukan secara berulang kali. Bahwa kemudian Terdakwa menikam Korban hingga terdengar suara bunyi tikam mengenai tulang Korban yang mengakibatkan gagang pisau yang Terdakwa pegang patah dan mata pisau yang Terdakwa gunakan untuk menikam korban bengkok. Bahwa kemudian Terdakwa meluruskan mata pisau yang bengkok tersebut dan kembali menikam Korban beberapa kali di bagian tubuh korban;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menyimpan pisau tersebut di pinggang kanan Terdakwa dan langsung pergi meninggalkan Korban. Selanjutnya sekitar 5 (lima) meter dari tempat kejadian, Terdakwa pergi menuju kaerah Saksi VITA LENAK sedangkan Saksi JACKY SUPIT pergi ke arah Korban dan mengangkat baju bagian belakang Korban lalu mengatakan "so basah dia, vita bawa jo, bawa jo dia (sudah basah dia, vita bawa saja dia, bawa saja dia)" dan saat itu Terdakwa mendengar Korban mengatakan "pemain gimon (kata makian)", mendengar hal tersebut Terdakwa kembali menghampiri Korban yang masih dalam kondisi tergeletak di jalan sedangkan Saksi JACKY SUPIT pergi meninggalkan Korban, kemudian Terdakwa kembali mencabut senjata tajam di pinggang kanan lalu menahan perut Korban dengan kaki kiri dan tangan kiri Terdakwa menarik rambut depan Korban kemudian Terdakwa menikam Korban di bagian tubuh atas leher tengah, leher samping kiri dan samping kanan, wajah dan telinga kanan berulang kali;

- Bahwa kemudian Terdakwa yang sedang menikam korban melihat Saksi JACKY SUPIT dan Saksi VITA LENAK berjalan pergi meninggalkan Terdakwa. Bahwa kemudian Terdakwa berhenti menikam Korban dan menyelipkan senjata tajam tersebut dan pergi mengambil sepeda motor milik Terdakwa. Bahwa kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah kakek dan nenek Terdakwa;



- Bahwa kemudian Saksi LANDO NGANTUNG yang mendapat informasi dari saksi VITA LENAK bahwa Korban sudah jatuh atau tidak berdaya, kemudian saksi LANDO NGANTUNG langsung pergi lokasi Korban dan melihat korban sudah tergeletak di pinggir jalan. Bahwa kemudian saksi LANDO NGANTUNG menghampiri Korban dan menyenter kearah Korban dan melihat ada darah di leher Korban. Bahwa Saksi LANDO NGANTUNG yang melihat hal tersebut merasa takut dan kemudian meninggalkan korban untuk mencari bantuan. Bahwa kemudian saat Saksi LANDO NGANTUNG berjalan sekitar 50 Meter melihat Saksi JACKY SUPIT sedang mendorong sepeda motornya dan Saksi LANDO NGANTUNG berusaha memanggil Saksi JACKY SUPIT untuk meminta bantuan namun Saksi JACKY SUPIT malah lebih cepat mendorong sepeda motornya;
- Bahwa kemudian Saksi LANDO NGANTUNG menunggu bantuan sekitar 15 menit dan tiba-tiba lewat kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi LANDI NGANTUNG. Bahwa saksi LANDO NGANTUNG yang melihat hal tersebut langsung memberhentikan kendaraan sepeda motor yang digunakan oleh Saksi LANDI NGANTUNG dan mengatakan “e napa angky so basah ini so badarah (e ini korban sudah berdarah)”, Bahwa kemudian Saksi LANDI LANTUNG menjawab “tunggu kita mo bawa ini nasi kuning dulu karumah baru kita ble ulang (tunggu saya mau bawa nasi kuning ini ke rumah dulu baru saya kembali lagi)” dan saksi LANDI LANTUNG langsung bergegas mengantar nasi kuning tersebut. Bahwa kemudian kembalinya Saksi LANDI LANTUNG setelah mengantar nasi kuning, Saksi LANDO LANTUNG bersama dengan Saksi LANDI LANTUNG langsung menaikan Korban ke sepeda motor dan memabwanya ke Rumah Sakit yang berada di Tondano;
- Bahwa perbuatan Terdakwa AVRIL CHRISTEN GIMON Alias GIMON mengakibatkan Korban FRANGKI MANOPPO mengalami luka berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano No. R/825/VER/RS/X/2024 dan ditandatangani oleh dr. Fernando Tampi pada tanggal 17 Agustus 2024, dengan hasil pemeriksaan:
 - Luka area kepala dan leher:
 - Luka gores uk 0,2 x 0,1 cm
 - Luka lecet uk 0,1 x 0,1 cm
 - Luka tusuk uk 1,3 x 0,2 x 4 cm
 - Luka tusuk uk 1,2 x 0,2 x 2 cm
 - Luka tusuk uk 0,7 x 0,4 x 2,5 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek tak beraturan uk 3 x 1 cm
- Luka gores bibir uk 1 x 0,2 cm
- Luka tusuk uk 1,3 x 1,5 x 0,7 cm
- Luka tusuk uk 0,8 x 0,3 cm
- Luka tusuk uk 1,5 x 0,6 x 4 cm
- Luka tusuk uk 1 x 0,5 cm
- Luka tusuk uk 2 x 1 x 2 cm
- Luka tusuk leher uk 2,2 x 1,5 x 0,1 cm
- Luka gores leher uk 1 x 0,1 cm
- Luka tusuk uk 1 x 0,2 x 1,3 cm
- Luka tusuk uk 1 x 0,2 cm
- Luka tusuk uk 1,5 x 0,7 cm
- Luka tusuk uk 1,4 x 0,8 cm
- Luka tusuk uk 0,1 x 0,1 cm
- Luka uk 2 x 0,1 cm
- Luka uk 2 x 0,2 cm
- Luka tusuk uk 0,1 x 0,1 cm
- Luka uk 2 x 0,1 cm
- Luka uk 0,1 x 0,1 cm
- Luka uk 1 x 0,1 cm
- Luka gores uk 3 x 0,1 cm
- Luka area dada, perut, dan punggung belakang
 - Luka tusuk uk 2 x 0,03 cm
 - Luka tusuk uk 4 x 0,5 cm
 - Luka tusuk uk 3 x 0,1 x 2 cm
 - Luka tusuk uk 2 x 1 x 4 cm
 - Luka tusuk uk 0,5 x 0,3 x 2 cm
 - Luka tusuk uk 1,3 x 0,8 cm
 - Luka tusuk uk 1,5 x 1 x 2,5 cm
 - Luka tusuk uk 3 x 0,01 cm
 - Luka uk 1 x 0,1 x 2,4 cm
 - Luka sayat uk 3 x 0,5 cm
 - Luka tusuk uk 1 x 0,2 cm
 - Luka uk 2 x 0,1 cm
 - Luka uk 1 x 0,1 cm
 - Luka uk 1 x 0,1 cm
- Luka area lengan kiri dan kanan bagian depan

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka tusuk uk 1 x 1 cm
- Luka tusuk uk 0,5 x 0,3 x 2 cm
- Luka tusuk uk 1 x 0,02 cm
- Luka tusuk uk 1 x 1 cm
- Luka gores semu uk 1 x 0,2 cm
- Luka sayat dari lengan uk 4 x 0,4 cm
- Luka tusuk uk 1 x 1 cm
- Luka area lengan kiri dan kanan bagian belakang
 - Luka tusuk uk 1,5 x 0,5 x 7,5 cm
 - Luka tusuk uk 1 x 0,5 x 6 cm
 - Luka tusuk uk 1 x 0,4 x 2 cm
 - Luka tusuk uk 1 x 0,1 cm
 - Luka tusuk uk 1 x 0,2 cm
- Luka area kaki kiri dan kanan
 - Luka terseret di aspal
 - Jempol kanan: uk 4 x 3 cm; uk 2 x 2 cm
 - Telunjuk: uk 3 x 2 cm
 - Tengah: uk 3 x 2 cm
 - Jempol kiri: uk 3 x 2 cm; uk 1 x 0,1 cm; uk 1 x 0,1 cm

Dengan Kesimpulan: Pasien sudah meninggal saat tiba di IGD.

- Bahwa berdasarkan Akta Kematian Nomor : 7102-KM-19082024-0015 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh MEIDY RENGKUAN, S.H., MAP selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Minahasa menerangkan, telah meninggal dunia seorang bernama FRANGKI MANOPPO, pada tanggal 17 Agustus 2024.

Perbuatan Terdakwa AVRIL CHRISTEN GIMON Alias GIMON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 354 Ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MIKE MANOPO Alias MIKE di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan karena adanya peristiwa Pembunuhan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 bertempat di Kelurahan Sasaran Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah anak kandung Saksi yang bernama Frangky Manopo Alias Angki;
- Bahwa terakhir Saksi bertemu dengan Korban pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Saksi sudah menjadi Korban Pembunuhan karena mendapat informasi dari anggota polisi yang datang ke rumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa anak Saksi sedang berada di Rumah Sakit Tondano dan sudah meninggal;
- Bahwa saat Saksi tiba di Rumah Sakit Tondano Saksi melihat Korban sudah dalam keadaan meninggal dan melihat ada banyak luka-luka akibat tusukan senjata tajam yang terdapat di tubuh Korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) baju lengan pendek warna hitam merk volcom, 1 (satu) jaket kain berwarna biru dan 1 (satu) celana pendek hitam adalah pakaian milik Korban yang dipakainya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi ASER SOLEMAN SEBA SAMUDARA Alias HERMAN di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena adanya peristiwa Pembunuhan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 bertempat di Kelurahan Sasaran Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Frangky Manopo Alias Angki;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Keponakan Saksi yang datang sekitar pukul 05.00 wita saat Saksi sedang tidur, kemudian memberitahukan kepada bahwa Terdakwa telah membunuh Korban, Keponakan Saksi mengetahui hal itu karena dirinya dari rumah sakit Tondano;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 wita Saksi bertemu dengan Korban yang saat itu kami berdua berada di rumah kakak ipar Saksi di Kampung Kulo Kelurahan Wewelen Lingkungan VI Kecamatan Tondano Barat, kemudian Saksi pulang dengan berjalan kaki dan saat Saksi berada di pertigaan jalan perumahan kulo datang Korban dengan menggunakan Sepeda motor berhenti dan menawarkan untuk naik ke motornya dan akan di antar oleh korban ke rumah Saksi namun saat itu Saksi menolaknya karena rumah Saksi sudah dekat, dan Saksi meminta agar saat itu Korban untuk segera pulang saja kerumahnya karena Korban saat itu sudah dalam keadaan mabuk, setelah itu ketika Saksi hendak beranjak dari

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat itu Saksi melihat Terdakwa yang datang dengan mengendarai sepeda motornya dan ketika pas berpapasan dengan Korban, kemudian Terdakwa mengajak Korban untuk ke tempat acara dengan mengatakan “pas tarzan baku dapa torang, torang pigi di belakang jo” kemudian Korban mengatakan “ada apa dibelakang kong torang mo pigi” kemudian Terdakwa menjawab “pas ada olan pe maitua pe hari jadi” kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanannya namun pada saat itu Saksi mengatakan kepada Korban untuk tidak pergi ke acara tersebut ;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya mengajak Korban untuk pergi ke acara hari Ulang Tahun dari istri teman mereka ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Korban tidak ada masalah sebelumnya ;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat kalau Terdakwa ada membawa senjata tajam ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi VITA LENAK di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena adanya peristiwa Pembunuhan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Kelurahan Sasaran Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Frangky Manopo Alias Angki;
- Bahwa Saksi berada di Lokasi tempat kejadian karena sebelumnya Saksi Jacky datang ke rumah Saksi dan mengatakan “kamari dulu, lia akang pa Gimon dia somo bage pa Angky (kemari dulu, lihat Gimon sudah pukul Angky)” kemudian Saksi langsung pergi ke tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa hanya memiliki hubungan pertemanan ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa dan Korban berada di rumah Saksi karena pada saat itu sedang ada acara ulang tahun dari saudara Saksi;
- Bahwa scara ulang tahun tersebut dimulai pada Hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar jam 20.00 wita ;
- Bahwa Terdakwa sudah berada terlebih dahulu di acara ulang tahun tersebut sekitar jam 20.00 wita nanti setelah itu menyusul Korban sekitar jam 22.00 wita;



- Bahwa terdakwa ketika tiba di rumah Saksi belum dalam keadaan dipengaruhi minuman keras, nanti setelah tiba di acara di rumah Saksi barulah Terdakwa dan teman-temannya mengumpulkan uang untuk pergi membeli minuman keras jenis Cap Tikus untuk di konsumsi sementara Korban ketika tiba di acara di rumah Saksi sudah dalam keadaan mabuk minuman keras ;
 - Bahwa Terdakwa dan Korban ada duduk bersama dalam 1 (satu) lingkaran untuk meminum minuman keras karena pada saat itu Saksi juga duduk bersama dengan mereka ;
 - Bahwa antara Terdakwa dengan Korban tidak ada masalah yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat Terdakwa mendorong Korban dan saat itu Korban terjatuh dengan posisi terlentang kemudian saat itu Korban bangun dan Terdakwa mendorongnya lagi dan Korban jatuh kembali dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan tangan terkepal secara berulang kali yang mengenai pada bagian wajah Korban, kemudian saat itu Saksi sempat meleraikan dengan cara menarik baju dari Terdakwa dan Saksi Jacky juga mencoba menarik Saksi lalu saksi berjalan ke arah rumah. Saat berjalan ke arah rumah saat itu Saksi Jacky berlari dan memanggil Saksi dan mengatakan "so basah tu Angky" (Angky sudah terkena tikaman) dan saat itu Saksi dan Saksi Jacky langsung kembali ke tempat kejadian tersebut dan setiba disitu Saksi melihat ditempat kejadian tersebut hanya ada Korban yang sudah dalam keadaan berdarah dengan posisi tertidur miring di tanah dan saat itu Saksi sudah tidak melihat Terdakwa. Selanjutnya Saksi langsung mencari pertolongan untuk menolong Korban untuk dibawa ke rumah sakit ;
 - Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) / sebilah pisau badik yang terbuat dari besi dengan panjang mata pisau 37cm, kedua sisi tahanan dengan ujung meruncing, lebar mata pisau 1,5cm dalam keadaan bengkok, gagang terbuat dari kayu dengan panjang 5,5cm, patahan gagang terbuat dari kayu;
 - Bahwa korban telah meninggal dunia;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
4. Saksi LANDI NGANTUNG di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena adanya peristiwa Pembunuhan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Kelurahan Sasaran Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Frangky Manopo Alias Angki;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di Kelurahan Kampung Jawa sedang membeli nasi Kuning bersama lelaki REVEL SUMENGE ;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa dengan Korban ada bertemu di acara Hari Ulang Tahun di Kelurahan Sasaran Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa tidak jauh dari Lokasi tempat kejadian ;
- Bahwa yang tiba terlebih dahulu di tempat acara hari ulang tahun tersebut adalah Terdakwa sekitar jam 20.00 wita nanti setelah itu menyusul Korban sekitar pukul 22.00 wita ;
- Bahwa di tempat acara Ulang Tahun ada minuman keras, Terdakwa juga ikut minum minuman keras jenis Cap Tikus tersebut ;
- Bahwa saat tiba di Lokasi acara ulang tahun Korban sudah dalam keadaan mabuk dari tempat lain dan Saksi lihat Korban masih menggunakan pakaian seperti baru Kembali dari kebun, dan ketika tiba di tempat acara ulang tahun Saksi mendengar korban memanggil Terdakwa dengan kata "Gimon" sebanyak 3 (tiga) kali sambil berteriak ;
- Bahwa Saksi lihat Terdakwa pada saat itu hanya diam saja, tidak memberikan reaksi berlebihan ;
- Bahwa ketika Saksi Kembali dari membeli nasi kuning bersama dengan lelaki Revel Sumenge Saksi melewati tempat kejadian perkara dan disitu ada Saksi Jacky Supit dan lelaki Lando Ngantung kemudian mereka mengatakan kalau Korban sudah ditikam oleh Terdakwa, dan pada saat itu Saksi melihat Korban sudah dipenuhi darah dibagian wajahnya ;
- Bahwa setelah mendengar dan melihat kejadian tersebut, Saksi pergi mengantar pesanan nasi kuning dulu ke rumah dan setelah itu Saksi Kembali ke tempat kejadian perkara dan bersama – sama dengan lelaki Lando Ngantung mengantarkan Korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Sam Ratulangi Tondano ;
- Bahwa tidak melihat Terdakwa di Lokasi ;
- Bahwa saat tiba di ruang IGD RSUD Sam Ratulangi Tondano, dokter yang menangani Korban pada saat itu mengatakan bahwa Korban sudah tidak dapat ditolong ;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
- 5. Saksi Jacky Supit alias Tile yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun Rohani saat diperiksa oleh penyidik ;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan dimana sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan teman saksi sedangkan Korban yang sebelumnya saksi kenal namun tidak dekat dimana Korban yang sehari hari biasa dipanggil Tarsan ;
 - Bahwa dimana sebelumnya telah terjadi permasalahan antara Terdakwa dan Korban alias Tarsan ;
 - Bahwa permasalahan yang saksi maksudkan dimana saat itu Terdakwa yang sebelumnya melakukan penganiayaan kepada Korban yang mengakibatkan Korban meninggal dunia/mati ;
 - Bahwa saat itu posisi Saksi dan perempuan Vita Lenak dengan jarak sekitar 3-5 meter melihat Terdakwa yang dengan menggunakan kedua tangannya mendorong Korban sampai Korban terjatuh saat itu Korban kembali berdiri dan saat itu terjadi perkelahian saling pukul antara Korban dan Terdakwa dimana saat itu perempuan Vita Lenak mengatakan kepada saksi “*eh napa sana dorang so baku bage* (eh sana mereka sudah berkelahi)” saksipun mengatakan kepada perempuan Vita Lenak “*aduh tunggu kita mo cari kita pe kunci dulu* (aduh tunggu, tunggu saya mau cari kunci motor saya dulu)” sambil posisi saksi saat itu masih melihat-lihat dijalan mencari kunci sedangkan perempuan Vita Lenak yang saat itu dengan berteriak mengatakan sesuatu namun saksi sudah tidak dapat mendengarnya dan saat itu melihat Terdakwa yang dengan kedua tangannya kembali mendorong Korban pada bagian dadanya sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban yang kembali terjatuh dimana saat itu melihat Terdakwa yang dengan gerakan kedua tangannya memukul beberapa kali ke arah Korban yang saat itu dengan posisi sudah terjatuh saat itu perempuan Vita Lenak kembali mengatakan kepada saksi “*eh lia dorang sana eh* (eh lihat mereka berdua)” saksipun mengatakan “*aduh kita nemo ba dekat jang sebentar kita ta iko-iko* (aduh saya tidak mau mendekat nanti saya terbawa-bawa)” sedangkan posisi dari perempuan Vita Lenak yang saat itu sudah seperti orang kebingungan berjalan kesana kemari saat itupun saksi mengatakan “*gimon gimon seno ngana boleh jo* (Gimon Gimon gila kamu sudah cukup)” namun saat itu

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang terus saja melakukan penganiayaan kepada Korban saat itu juga melihat perempuan Vita Lenak yang sudah berjalan ke arah jalan aspal melewati Terdakwa yang saat itu masih melakukan penganiayaan kepada Korban saat itu juga saksi mengikuti perempuan Vita Lenak yang kemudian saksi menariknya dengan mengatakan "*manjo tong pi lia pa dorang* (ayo kita pergi lihat mereka)" saat itu kembali melewati mereka namun saat itu tinggal Korban sendirian dengan posisi masih tertidur di jalan dan saat itu kami menuju ke rumah perempuan Vita Lenak untuk memberitahukan kejadian tersebut ;

- Bahwa dapat saksi ceritakan dimana pada awalnya hari jumat tanggal 16 agustus 2024 sekitar pukul 22.00 wita dimana saat itu saksi yang awalnya berada di tempat main billiard di kel. Ranowangko dan saat itu saksi di ajak teman saksi lelaki Naldi untuk pergi ke kel. Sasaran perum asabri karena saat itu ada pesta ulang tahun saat itu juga saksi mengiyakan dan mereka pun pergi ke pesta tersebut *setibanya* di tempat tersebut dimana di rumah tersebut sudah ada Terdakwa, perempuan Vita Lenak, lelaki Lando Ngantung dan beberapa orang yang saksi tidak kenali saat itu mereka yang asik mengkonsumsi miras *captikus* kemudian saksi sempat menekuk minuman sebanyak 2(dua) kali setelah itu perempuan Vita Lenak mengatakan kepada mereka untuk pindah tempat minum saat itu juga mereka pindah tempat minum di rumah dari perempuan Vita Lenak yang berada di depan rumah tempat acara sebelumnya saat itu posisi di dalam rumah ada saksi, Terdakwa, perempuan Vita Lenak, lelaki Lando Ngantung, dan beberapa orang yang saksi tidak kenali yang duduk membentuk lingkaran sambil mengkonsumsi miras dimana saat itu sekitar 1(satu) jam kemudian datang Korban yang sudah dalam keadaan mabuk saat itu Korban yang langsung duduk di samping kanan pintu masuk saat itu mereka masih asik mengkonsumsi miras setelah itu saksi sempat berpindah tempat duduk kemudian saat itu melihat Terdakwa yang berdiri dari tempat duduk melihat ke arah Korban dengan mengatakan "*pakakaan kalo so mabo ba badiam jo* (kakak kalau sudah mabuk diam-diam saja)" saat itu Korban juga ikut berdiri sambil mengatakan "*kiapa ngana marah dang pakita* (kenapa kamu marah saya)" namun saat itu mereka berdua yang kembali duduk saat itu saksi yang juga asik bercerita dengan lelaki Naldi setelah itu melihat Korban yang berjalan keluar rumah bersama-sama dengan lelaki Lando Ngantung dimana saat itu juga saksi dan lelaki Naldi yang sudah berada di atas sepeda motor dengan maksud untuk pergi ke rumah saksi untuk mengambil handphone



saksi yang sebelumnya saksi tinggalkan di cars dan saat itu berpapasan dengan lelaki Lando Ngantung yang dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Korban saat itu saksi sempat menegur mengatakan *"mo pi mana (mau ke mana?)"* dan lelaki Lando Ngantung mengatakan *"nda lama Cuma mo antar pa dia (tidak lama hanya mau antar dia)"* dan tak lama kemudian saksi dan lelaki Naldi yang kembali ke rumah tersebut dan saat itu masih berada di jalan depan rumah dari perempuan Vita Lenak saat itu saksi bertemu dengan lelaki Landi Ngantung saat itu saksi yang sempat berpamitan untuk pulang karena akan ikut upacara namun saat itu saksi di tahan oleh perempuan Vita Lenak sehingga saksi kembali masuk ke dalam rumah bersama-sama dengan lelaki Landi Ngantung saat itu lelaki Landi Ngantung mengatakan kepada kami *"napa dia so pi ambe doi 150 mo se bli paket bir pa torang (Korban sudah pergi ambil uang Rp150.000 untuk membelikan paket bir)"* saat itu saksi sempat kebingungan mencari kunci sepeda motor saksi setelah itu saksi mengajak perempuan Vita Lenak ke luar rumah sambil mengatakan *"vita vita ngana senter akang kita mo cari kita pe kunci motor (Vita nyalakan senter saya mau cari kunci motor saya)"* saat itu mereka berjalan ke arah jalan aspal dan saat itu bertemu dengan Terdakwa yang berjalan ke arah rumah perempuan Vita Lenak saat itu saksi sempat bertanya *"eh mana kita pe kunci motor (eh mana kunci motor saya)"* dan Terdakwa mengatakan *"oh kita nentau kita kurang se mati pake kita pe kunci motor ngana pe motor (oh saya tidak tahu. Saya mematikan sepeda motor kamu menggunakan kunci motor saya)"*. Kemudian saksi dan perempuan Vita Lenak yang kembali ke arah rumah perempuan Vita Lenak sedangkan Terdakwa yang saat itu masih mencari di seputaran jalan dimana saat saksi dan perempuan Vita Lenak kembali ke rumahnya kemudian saksi dan perempuan Vita Lenak kembali berjalan ke arah jalan aspal dengan maksud mencari kunci motor dimana saat itu mereka kembali bertemu dengan Terdakwa saat itu kunci motor saksi belum ditemukan sehingga mereka sempat mencari di jalan sekitar kemudian posisi saat itu ada saksi, perempuan Vita Lenak dan Terdakwa dan dari arah berlawanan mereka ada Korban saat itu Terdakwa mengatakan *"tunggu napa ada tarsan dan saksi mengatakan "oh kiapa reen dia, pigi jo cari kita pe kunci (oh kenapa dengan dia, pergi saja cari kunci saya)"* saat itu saksi dan perempuan Vita Lenak dan tak lama kemudian saksi yang keluar sendiri menuju ke motor masih mencari kunci saksi kemudian saksi kembali ke rumah dan memanggil perempuan Vita Lenak untuk kembali mencari kunci motor saksi saat itu saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan Vita Lenak kembali ke jalan dan mencari kunci motor saksi dan pada saat di jalan mereka bertemu dengan Terdakwa dan Korban dimana saat itu posisi mereka dengan jarak sekitar 3-5 meter melihat Terdakwa yang dengan kedua tangannya mendorong Korban sampai Korban terjatuh saat itu Korban kembali berdiri dan saat itu terjadi perkelahian saling pukul antara Korban dan Terdakwa dimana saat itu perempuan Vita Lenak mengatakan kepada saksi "eh napa sana dorang so baku bage (eh itu mereka sudah berkelahi)" saksipun mengatakan kepada perempuan Vita Lenak "aduh tunggu kita mo cari kita pe kunci dulu (aduh tunggu, saya mau cari kunci motor saya dulu)" sambil posisi saksi saat itu masih melihat-lihat di jalan mencari kunci sedangkan perempuan Vita Lenak yang saat itu dengan berteriak mengatakan sesuatu namun saksi sudah tidak dapat mendengarnya dan saat itu melihat Terdakwa yang dengan kedua tangannya kembali mendorong Korban pada bagian dadanya sebanyak 1(satu) kali sehingga Korban yang kembali terjatuh dimana saat itu melihat Terdakwa yang dengan gerakan kedua tangannya memukul beberapa kali ke arah Korban yang saat itu dengan posisi sudah terjatuh saat itu perempuan Vita Lenak kembali mengatakan kepada saksi "eh lia dorang sana eh (eh lihat mereka berdua)" saksipun mengatakan "aduh kita nemau ba dekat jang sebentar kita ta iko-iko (aduh saya tidak mau mendekat nanti saya terbawa-bawa)" sedangkan posisi dari perempuan Vita Lenak yang saat itu sudah seperti orang kebingungan berjalan kesana kemari saat itupun saksi mengatakan "gimon gimon seno ngana boleh jo (Gimon Gimon gila kamu sudah cukup)" namun saat itu Terdakwa yang terus saja melakukan memukul kepada Korban saat itu juga melihat perempuan Vita Lenak yang sudah berjalan ke arah jalan aspal melewati Terdakwa dan saksi mengikuti perempuan Vita Lenak yang kemudian saksi menariknya dengan mengatakan "manjo tong pi lia pa dorang (ayo kita pergi lihat mereka)" saat itu kembali melewati mereka namun saat itu tinggal Korban sendirian dengan posisi masih tertidur di jalan dan saat itu kami menuju ke rumah perempuan Vita Lenak setibanya di rumah tersebut saya mengatakan kepada lelaki Lando Ngantung "woy pilia dulu tu tarsan di muka sana e so ta tidor dong so bage (Lando pergi lihat dulu Tarsan dimuka sana sudah tertidur di jalan orang sudah pukul)" saat itu juga saksi dan lelaki Lando Ngantung dengan berlari kembali menuju ke arah Korban diikuti oleh perempuan Vita Lenak saat itu saksi sempat berbalik arah dengan maksud ingin mendorong sepeda motor milik saksi menuju ke jalan aspal dan memarkir motor saksi di jalan aspal dan

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi kembali mendekat bersama-sama dengan lelaki Lando Ngantung dan perempuan Vita Lenak ke arah Korban sambil lelaki Lando Ngantung mengatakan “aduh dong so potong sto dia ini noh (aduh sepertinya dia dipotong)” kemudian saat itu melihat lelaki Landi Ngantung yang berboncengan dengan orang yang saksi tidak perhatikan saat itu juga saksi lelaki Lando dan perempuan Vita yang berjalan ke pertigaan jalan sambil memanggil lelaki Lando Ngantung yang saat itu lewat dengan sepeda motor namun saat itu lelaki Lando Ngantung yang kembali ke rumah dari perempuan Vita Lenak saat itu tinggal saksi dan perempuan Vita Lenak yang berada di tempat kejadian dan tak lama kemudian datang lelaki Lando Ngantung bersama-sama dengan adik dari perempuan Vita Lenak dan juga lelaki Lando Ngantung yang dari arah jalan aspal dimana saat itu sudah ada saksi, lelaki Lando Ngantung, perempuan Vita Lenak dan adik dari perempuan Vita Lenak sambil melihat Korban setelah itu antara lelaki Landi atau lelaki Lando yang sempat mengatakan kepada saksi “eh manjo baku angka akang pa dia mo kase nae di motor (eh ayo bantu angkat untuk di naikkan ke atas motor)” saat itu juga posisi saksi yang dengan mengangkat kedua tangan saksi sambil mengatakan “sorry kita tako mo angkam (maaf saya takut mengangkat)” setelah itu saksi yang dengan mendorong sepeda motor saksi dengan berlari menuju ke rumah saksi di kel. Wewelen setibanya di rumah saksi yang langsung membangunkan ibu saksi dan mengatakan “ma napa tu gimon so bunuh orang kita da lia no ma mar kita nentau kalau dia ada pegang piso ato nda, mar kita nyanda ma demi Tuhan Yesus kita nyanda (Ma, tadi Gimon sudah bunuh orang namun saya tidak tahu kalau dia memegang pisau atau tidak, saya tidak ikutan demi Tuhan Yesus saya tidak ikut-ikutan)” setelah ibu saksi menyuruh saksi untuk minum air dan beristirahat saat itu juga saksi beristirahat;

- Bahwa Saksi hanya melihat saja mereka berkelahi dan tidak meleraikan mereka karena saksi tidak mau terlibat di masalah tersebut sedangkan perempuan Vita Lenak saat itu saksi tidak sempat melihatnya ;
- Bahwa saat itu tidak ada yang memegang Korban dimana posisi saksi saat itu dengan menggunakan jari kiri saksi menunjuk ke arah Korban sambil mengatakan “lia dia bawah jo di rumah sakit so badarah (lihat dia bawa saja ke rumah sakit sudah berdarah)” ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan dimana saat itu saksi tidak mengatakan kepada lelaki Lando Ngantung karena saat itu lelaki Lando Ngantung yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertanya kepada saksi kalau siapa yang saat itu melakukan penganiayaan kepada Korban ;

- Bahwa saat itu juga saksi yang hanya diam dan tidak mengatakan apa-apa ;

- Bahwa dapat saksi jelaskan dimana karena posisi saat itu saksi yang sudah ketakutan dan juga saksi ingin mengatakannya namun saksi yang sudah tidak bisa mengatakannya ;

- Bahwa sebelumnya saat saksi dan lelaki Lando Ngantung yang saat itu melihat posisi dari Korban memang yang saksi lihat saat itu posisi dari Korban yang mengalami beberapa luka pada bagian leher belakang dan mengeluarkan darah dan saat itu saksi sempat mengatakan kepada lelaki Lando Ngantung "eh lia dulu masih ba nafas ato so nda ini dia (lihat dulu apakah dia masih bernafas atau tidak)" dan saat itu saksi dan lelaki Lando Ngantung mendekat ke arah Korban sekitar 1,5 meter dan saat itu lelaki Lando Ngantung "aduh so nda ba nafas dia ini, mar Cuma karna mabo sto dia ini (aduh sudah tidak bernafas dia ini, tapi mungkin hanya karena mabuk)" saat itulah saksi merasa lebih takut dan mengetahui kalau saat itu Korban yang sudah mati sehingga saksipun mengatakan hal tersebut kepada ibu saksi ;

- Bahwa saat saksi dan Perempuan Vita Lenak yang berjalan ke arah jalan aspal dan saat itu Kembali berbalik berjalan ke arah Korban dimana saat itu saksi sudah tidak melihat lagi Terdakwa dan saksi sudah tidak tahu kalau saat itu Terdakwa berjalan ke arah mana ;

- Bahwa saat itu saksi yang tidak mengatakan apa-apa dan hanya membiarkan Terdakwa yang dengan posisi masih melakukan penganiayaan kepada Korban;

- Bahwa karena saksi tidak mau ikut ikutan terlibat dalam permasalahan tersebut ;

- Bahwa dapat saksi jelaskan dimana yang melihat peristiwa tersebut hanya saksi dan perempuan Vita Lenak

- Bahwa kemungkinan dari perempuan Vita Lenak yang memberitahunya karena saksi tidak memberitahukan kepada siapa-siapa peristiwa tersebut selain kepada ibu saksi saat saksi sampai di rumah ;

- Bahwa dapat saksi jelaskan dimana sebelumnya saksi yang lebih kenal dengan ayah dari Terdakwa karena lebih sering bergaul di kampung saksi dan juga sering kali membawa anaknya yaitu Terdakwa bergaul di kampung saksi sehingga saksipun kenal dengan Terdakwa ;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan karena saksi tidak kenal mereka sehingga saksi yang hanya membiarkan mereka berkelahi ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksipun tetap akan membiarkannya karena saksi yang tidak mau ikut ikutan terjadi permasalahan ;
- Bahwa saksi tidak dapat memperhatikannya karena saat itu saksi yang hanya melihat gerakan dari Terdakwa yang dengan menggunakan kedua tangannya dan kedua kakinya yang memukul-mukul beberapa kali ke arah Korban ;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sudah tidak melihat ataupun bercerita dengan Terdakwa dan juga saksi tidak pernah memegang Korban ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan dimana jarak saksi dan perempuan Vita Lenak sekitar 5(lima) meter ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan dimana saat itu posisi dari Korban yang berada di pinggir kanan jalan dengan posisi tertidur menghadap samping kanan yang pada bagian leher belakang yang sudah berlumuran darah ;
- Bahwa saat ini Korban yang saat ini sudah meninggal dunia/mati;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa menghadiri acara hari ulang tahun di rumah Saksi Vita Lenak lalu mengkonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus. Selanjutnya datang Korban Frangky Manopo Alias Angki alias Tarsan yang sudah dalam keadaan mabuk sekitar pukul 22.00 wita – 23.00 wita, dan setibanya Korban ditempat itu Korban mulai mencari masalah dan saat itu juga Terdakwa langsung menegur Korban agar tidak membuat masalah namun Korban langsung membuang minuman kami dan menampar Terdakwa 3 (tiga) kali dan dileraikan oleh Saksi Jeki Supit ;
- Bahwa setelah itu, Saksi Landy Ngantung dengan Korban keluar dari tempat acara dan Terdakwa juga pergi untuk mengantar pulang teman Terdakwa yang bernama Naldy, kemudian setelah mengantar lelaki Naldy Terdakwa Kembali ke tempat acara tersebut;
- Bahwa setelah kembali di tempat acara tersebut pada tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 wita Saksi Jeki Supit kemudian mengajak Terdakwa keluar lagi tidak jauh dari tempat acara tersebut sekitar 10

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) M untuk bercerita, sekitar 30 (tiga puluh menit) kami di luar tiba-tiba datang Korban dan langsung mendorong Terdakwa sambil berkata "Gimon, kyapa ngana marah" (Gimon, kamu marah), setelah itu Terdakwa mengajak Korban untuk bercerita dengan diikuti oleh Saksi Jeki Supit dan Saksi Vita Lenak dari belakang, tiba-tiba Korban memukul Terdakwa di bagian dagu sehingga Terdakwa terjatuh lalu Korban menginjak perut Terdakwa lalu Korban berlari menjauh dari Terdakwa namun akhirnya Korban terjatuh sendiri. Saat itu juga Terdakwa menghampiri Korban dan langsung memukul Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa ke arah wajah Korban yang sedang dalam keadaan terbaring di jalan, setelah itu Terdakwa mencabut pisau dari pinggang bagian kanan Terdakwa dan menikam tubuh Korban beberapa kali;

- Bahwa setelah itu Terdakwa berdiri dan sempat bercerita dengan Saksi Jeki Supit dan Saksi Vita Lenak namun Korban berteriak kepada Terdakwa dengan kata makian: "Pemai ngana Gimon (Pemai kamu Gimon)", sehingga Terdakwa mendekati korban yang masih tergeletak di jalan, kemudian Terdakwa menginjak dada korban dengan menggunakan lutut Terdakwa dan sambil tangan kiri memegang kepala Korban dan Terdakwa mencabut lagi pisau yang Terdakwa gunakan sebelumnya lalu Terdakwa menikam korban lagi di bagian leher dan bagian badan lainnya beberapa kali, dan setelah itu Terdakwa meninggalkan korban tergeletak di jalan ;
- Bahwa Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa namun pada saat itu tidak dibukakan pintu, dan akhirnya Terdakwa pergi ke rumah kakak Terdakwa di Desa Kembuan untuk meminta bantuan kakak Terdakwa diantarkan ke Polres Minahasa untuk menyerahkan diri ;
- Bahwa tidak ada yang meleraikan ketika Terdakwa melakukan penikaman kepada Korban, kendati pada saat itu Saksi Jeki Supit dan Saksi Vita Lenak berada tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa sebilah pisau badik yang terbuat dari besi dengan panjang mata pisau 37 (tiga puluh tujuh) cm, kedua sisi tajam dengan ujung runcing, lebar mata pisau 1,5 (satu koma lima) cm, dalam keadaan bengkok, gagang terbuat dari kayu dengan panjang 5,5 (lima koma lima) cm, patahan gagang 5,5 (lima koma lima) cm terbuat dari kayu adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menikam korban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan juga meminta maaf kepada keluarga korban atas kejadian tersebut, Terdakwa juga meminta maaf kepada

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Terdakwa kedua orang tua Terdakwa dan berjanji tidak akan melakukan hal ini lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah / sebilah pisau badik terbuat dari besi panjang mata 37 (tiga puluh tujuh) cm, kedua sisi tajam dengan ujung runcing, lebar mata pisau 1,5 (satu koma lima) cm dalam keadaan bengkok, gagang terbuat dari kayu dengan panjang 5,5, (lima koma lima) cm, patahan gagang 5,5 (lima koma lima) cm terbuat dari kayu;
2. 1 (satu) baju lengan pendek warna hitam merek volcom;
3. 1 (satu) jaket kain berwarna biru;
4. 1 (satu) celana pendek hitam

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano No. R/825/VER/RS/X/2024 dan ditandatangani oleh dr. Fernando Tampi pada tanggal 17 Agustus 2024;
2. Akta Kematian Nomor: 7102-KM-19082024-0015 atas nama FRANGKI MANOPPO tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh MEIDY RENGKUAN, S.H., MAP selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Minahasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa menghadiri acara hari ulang tahun di rumah Saksi Vita Lenak yang terletak di Kelurahan Sasaran Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa lalu mengonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus. Selanjutnya datang Korban Frangky Manopo Alias Angki alias Tarsan yang sudah dalam keadaan mabuk sekitar pukul 22.00 wita – 23.00 wita dan mulai mencari masalah sehingga Terdakwa menegur Korban agar tidak membuat masalah namun Korban langsung membuang minuman keras Terdakwa dan menampar Terdakwa 3 (tiga) kali dan dileraikan oleh Saksi Jacky Supit;
- Bahwa setelah itu Terdakwa sempat pergi dan kembali lagi ke tempat acara tersebut pada tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 wita lalu Saksi Jeki Supit mengajak Terdakwa pergi sejauh 10 (sepuluh) meter dari

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Tnn



tempat acara untuk bercerita. 30 (tiga puluh menit) kemudian Korban datang dan langsung mendorong Terdakwa sambil berkata "Gimon, kyapa ngana marah (Gimon, kamu marah?)", setelah itu Terdakwa mengajak Korban untuk bercerita dengan diikuti oleh Saksi Jacky Supit dan Saksi Vita Lenak dari belakang, tiba-tiba Korban memukul Terdakwa di bagian dagu sehingga Terdakwa terjatuh lalu Korban menginjak perut Terdakwa lalu Korban berlari menjauh dari Terdakwa namun akhirnya Korban terjatuh sendiri. Saat itu juga Terdakwa menghampiri Korban dan langsung memukul Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa ke arah wajah Korban yang sedang dalam keadaan terbaring di jalan, setelah itu Terdakwa mencabut pisau dari pinggang bagian kanan Terdakwa dan menikam tubuh Korban beberapa kali;

- Bahwa setelah itu Terdakwa berdiri dan sempat bercerita dengan Saksi Jeki Supit dan Saksi Vita Lenak namun Korban berteriak kepada Terdakwa dengan kata makian: "Pemai ngana Gimon (Pemai kamu Gimon)", sehingga Terdakwa mendekati korban yang masih tergeletak di jalan, kemudian Terdakwa menginjak dada korban dengan menggunakan lutut Terdakwa dan sambil tangan kiri memegang kepala Korban dan Terdakwa mencabut lagi pisau yang Terdakwa gunakan sebelumnya lalu Terdakwa menikam korban lagi di bagian leher dan bagian badan lainnya beberapa kali, dan setelah itu Terdakwa meninggalkan korban tergeletak di jalan ;
- Bahwa korban dibawa ke rumah sakit oleh Saksi Landi Ngantung setelah korban ditikam oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa sebilah pisau badik yang terbuat dari besi dengan panjang mata pisau 37 (tiga puluh tujuh) cm, kedua sisi tajam dengan ujung runcing, lebar mata pisau 1,5 (satu koma lima) cm, dalam keadaan bengkok, gagang terbuat dari kayu dengan panjang 5,5 (lima koma lima) cm, patahan gagang 5,5 (lima koma lima) cm terbuat dari kayu adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menikam korban;
- Bahwa setelah ditikam Terdakwa, tubuh korban luka-luka, berdarah, dan tidak bernafas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Jiwa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" menunjuk kepada orang perseorangan atau korporasi yang dapat bertanggungjawab terhadap suatu akibat hukum yang dilakukannya, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan, untuk itu penekanan unsur ini adalah adanya subjek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materil dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa mengaku bernama Avril Christen Gimon Alias Gimon yang setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu mengenai orang yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sudah benar yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Jiwa Orang Lain;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja (opzet) sebagaimana dijelaskan dalam Memori Penjelasan (Memorie van Toelichting) adalah perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (willens en wetens);

Menimbang, bahwa sengaja sebagaimana dijelaskan oleh Andi Hamzah dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana membagi jenis-jenis sengaja menjadi 3 bentuk, yakni:

1. Sengaja Sebagai Maksud;
2. Sengaja Dengan Kesadaran Tentang Kepastian;
3. Sengaja Dengan Kesadaran Kemungkinan Sekali Terjadi;

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Pembuat tidak akan pernah melakukan perbuatannya jikalau pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;



Menimbang, bahwa sengaja dengan kesadaran tentang kepastian adalah apabila pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud;

Menimbang, bahwa sengaja dengan kesadaran mungkin sekali terjadi (sengaja bersyarat) adalah apabila pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur kesengajaan ini, Majelis Hakim wajib membuktikan niat dari terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan jiwa orang lain adalah perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain (R.Susilo.KUHP serta Komentar.Hal.240);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap bahwa pada tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa menghadiri acara hari ulang tahun di rumah Saksi Vita Lenak yang terletak di Kelurahan Sasaran Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa lalu mengkonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus. Selanjutnya datang Korban Frangky Manopo Alias Angki alias Tarsan yang sudah dalam keadaan mabuk sekitar pukul 22.00 wita – 23.00 wita dan mulai mencari masalah sehingga Terdakwa menegur Korban agar tidak membuat masalah namun Korban langsung membuang minuman keras Terdakwa dan menampar Terdakwa 3 (tiga) kali dan dileraikan oleh Saksi Jacky Supit;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa sempat pergi dan kembali lagi ke tempat acara tersebut pada tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 wita lalu Saksi Jeki Supit mengajak Terdakwa pergi sejauh 10 (sepuluh) meter dari tempat acara untuk bercerita. 30 (tiga puluh menit) kemudian Korban datang dan langsung mendorong Terdakwa sambil berkata “Gimon, kyapa ngana marah (Gimon, kamu marah?)”, setelah itu Terdakwa mengajak Korban untuk bercerita dengan diikuti oleh Saksi Jacky Supit dan Saksi Vita Lenak dari belakang, tiba-tiba Korban memukul Terdakwa di bagian dagu sehingga Terdakwa terjatuh lalu Korban menginjak perut Terdakwa lalu Korban berlari menjauh dari Terdakwa namun akhirnya Korban terjatuh sendiri. Saat itu juga Terdakwa menghampiri Korban dan langsung memukul Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa ke arah wajah Korban yang sedang dalam keadaan terbaring di jalan, setelah itu Terdakwa mencabut pisau dari pinggang bagian kanan Terdakwa dan menikam tubuh Korban beberapa kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa berdiri dan sempat bercerita dengan Saksi Jeki Supit dan Saksi Vita Lenak namun Korban berteriak kepada Terdakwa dengan kata makian: "Pemai ngana Gimon (Pemai kamu Gimon)", sehingga Terdakwa mendekati korban yang masih tergeletak di jalan, kemudian Terdakwa menginjak dada korban dengan menggunakan lutut Terdakwa dan sambil tangan kiri memegang kepala Korban dan Terdakwa mencabut lagi pisau yang Terdakwa gunakan sebelumnya lalu Terdakwa menikam korban lagi di bagian leher dan bagian badan lainnya beberapa kali, dan setelah itu Terdakwa meninggalkan korban tergeletak di jalan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah pisau badik yang terbuat dari besi dengan panjang mata pisau 37 (tiga puluh tujuh) cm, kedua sisi tajam dengan ujung runcing, lebar mata pisau 1,5 (satu koma lima) cm, dalam keadaan bengkok, gagang terbuat dari kayu dengan panjang 5,5 (lima koma lima) cm, patahan gagang 5,5 (lima koma lima) cm terbuat dari kayu adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menikam korban;

Menimbang, bahwa setelah ditikam Terdakwa, tubuh korban luka-luka, berdarah, dan tidak bernafas;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan Surat Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano No. R/825/VER/RS/X/2024 dan ditandatangani oleh dr. Fernando Tampi pada tanggal 17 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Surat Visum et Repertum tersebut apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa luka-luka di tubuh korban diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa yang menusuk korban dengan menggunakan sebilah pisau badik yang terbuat dari besi dengan panjang mata pisau 37 (tiga puluh tujuh) cm, kedua sisi tajam dengan ujung runcing, lebar mata pisau 1,5 (satu koma lima) cm, dalam keadaan bengkok, gagang terbuat dari kayu dengan panjang 5,5 (lima koma lima) cm, patahan gagang 5,5 (lima koma lima) cm terbuat dari kayu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Surat Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano No. R/825/VER/RS/X/2024 dan ditandatangani oleh dr. Fernando Tampi pada tanggal 17 Agustus 2024 tidak disebutkan penyebab kematian karena saat dibawa ke IGD korban sudah dalam keadaan meninggal dunia. Keterangan dari Surat Visum Et Repertum ini bila dihubungkan dengan fakta bahwa korban dibawa ke rumah sakit oleh Saksi Landi Ngantung setelah korban ditikam oleh Terdakwa telah membuat Majelis Hakim yakin bahwa

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa yang menusuk tubuh, termasuk leher korban telah menimbulkan luka yang menjadi penyebab korban kehilangan jiwanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja, untuk itu Majelis Hakim wajib membuktikan niat dari terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan menusuk korban sesaat setelah korban korban memukul Terdakwa lalu mengulangi lagi tusukannya setelah mendengar kata makian korban kepada Terdakwa. Majelis Hakim menilai Terdakwa melampiaskan kekesalannya terhadap perilaku korban, namun dilihat dari bagian tubuh korban yang ditusuk Terdakwa, yaitu bagian leher, seharusnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa di bagian leher manusia terdapat jalur pernapasan yang sangat penting untuk kelangsungan hidup, sehingga apabila Terdakwa menusuk leher korban, hal tersebut dapat menghentikan kelangsungan hidup korban. Meskipun demikian Terdakwa tetap menusuk leher korban agar keinginannya untuk melampiaskan kekesalan terlaksana. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya secara sengaja dengan kesadaran mungkin sekali terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya telah mengajukan permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan lamanya pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa bukan berpatokan pada Surat Tuntutan Penuntut Umum melainkan berpatokan pada bunyi pasal yang terbukti dilanggar oleh Terdakwa, yaitu Pasal 338 KUHP yang diancam hukuman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam tapi juga untuk memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak melakukan tindak pidana lagi, memberikan pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan Terdakwa, serta memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat ketika mereka melihat bahwa pelaku tindak pidana diberi hukuman dan tidak dibiarkan meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang sesuai dengan rasa keadilan Majelis Hakim dan dianggap dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa, dapat mendidik masyarakat, dapat memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat, serta dapat memenuhi tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah / sebilah pisau badik terbuat dari besi panjang mata 37 (tiga puluh tujuh) cm, kedua sisi tajam dengan ujung runcing, lebar mata pisau 1,5 (satu koma lima) cm dalam keadaan bengkok, gagang terbuat dari kayu dengan panjang 5,5, (lima koma lima) cm, patahan gagang 5,5 (lima koma lima) cm terbuat dari kayu;
2. 1 (satu) baju lengan pendek warna hitam merek volcom;
3. 1 (satu) jaket kain berwarna biru;
4. 1 (satu) celana pendek hitam



merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan pakaian yang dikenakan korban pada saat kejadian maka harus ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Terdakwa sudah mengonsumsi minuman beralkohol;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Avril Christen Gimon Alias Gimon** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah / sebilah pisau badik terbuat dari besi panjang mata 37 (tiga puluh tujuh) cm, kedua sisi tajam dengan ujung runcing, lebar mata pisau 1,5 (satu koma lima) cm dalam keadaan bengkok, gagang terbuat dari kayu dengan panjang 5,5, (lima koma lima) cm, patahan gagang 5,5 (lima koma lima) cm terbuat dari kayu;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) baju lengan pendek warna hitam merek volcom;
- 1 (satu) jaket kain berwarna biru;
- 1 (satu) celana pendek hitam

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025 oleh kami, Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eko M. I. Y. Simanjuntak, S.H., M.H., Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cherris Melky Simon Todar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Jordan Nathanael Saragih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko M. I. Y. Simanjuntak, S.H., M.H.

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Cherris Melky Simon Todar, S.H.